

1500664-93.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056274/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23286700 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1364/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2056274 - 13º D.P. CAMPINAS, 1364/22/010 - 13º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500664-93.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500664-93.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056274/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23286700 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1364/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2056274 - 13º D.P. CAMPINAS, 1364/22/010 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON CESAR GUMERCINDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

WELLINGTON CESAR GUMERCINDO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 240/255.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 13 de março de 2022, determinando-se a citação (fls. 185/186).

Regularmente citado (fls. 196), o acusado, através da Defensoria Pública,

apresentou resposta à acusação (fls. 200), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado. Decido.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 86/88), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e demais provas carreadas aos autos.

Ouvida em juízo, a vítima A. relatou que o alarme da churrascaria disparou de madrugada e, ao verificar através das câmeras, seu patrão conseguiu ver um indivíduo no interior do local. Disse que foi até o estabelecimento e certificou-se de que haviam sido subtraídas duas garrafas de bebida. Contou que a porta teria tido sua trava interna arrombada. Disse que o acusado arrombou a porta da "LedLuz" da mesma forma já que o sistema é o mesmo.

G., representante da empresa vítima "LedLuz", disse que recebeu uma ligação do sistema de segurança avisando sobre o furto. Disse que os bens furtados foram recuperados pela polícia e que conseguiu recuperá-los depois na delegacia. Quando questionado se sabia como o réu havia entrado no local, afirmou ter sido com um pé de cabra.

A testemunha Policial Militar Carolina Domingues, em juízo, disse que foi acionada via COPOM no dia dos fatos acerca de um furto em andamento na churrascaria "Santa Gertrudes". Porém, quando chegou ao estabelecimento, já não havia mais ninguém. Após, o proprietário do imóvel acessou as imagens de segurança e puderam, juntos, verificar as características físicas do réu. Na mesma Avenida encontraram o acusado e realizaram a abordagem, encontrando com ele os objetos furtados. Não encontraram com ele nenhuma ferramenta.

Quanto ao réu, em juízo, confessou a prática do delito. No entanto, negou ter usado um pé de cabra para abrir as portas dos estabelecimentos. Disse que conseguiu entrar pela porta automática na churrascaria "Santa Gertrudes", que abriu assim que ele se aproximou. No segundo estabelecimento, utilizou uma chave de fenda na porta de deslocamento para abri-la. Afirmou estar arrependido.

Considerando a confissão do réu, a autoria também está, igualmente, caracterizada. No entanto, o laudo pericial afirmou que "há possibilidade de que o ingresso no estabelecimento tenha ocorrido pelo deslocamento da porta frontal" - fls. 269. Ora, com a devida vênia, a mera "possibilidade" não gera certeza, daí porque a hipótese é desclassificação para furto simples.

Assim, passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência (fls. 254) com a atenuante da confissão, permanecendo inalterado o quantum provisório da pena.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Considerando o crime continuado, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6, para 1 ano e 2 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, atento a, por um lado, a reincidência e por outro ao crime praticado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, em função da reincidência, já que tal medida não seria suficiente para a prevenção de novos delitos. Deixo, ainda, de levar em conta a detração por não haver informações a respeito da conduta carcerária do réu. Mantenho, ainda, a prisão preventiva, já que se trata de réu em cumprimento de pena.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido e condeno WELLINGTON CESAR GUMERCINDO, pela prática do delito previsto art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 (um) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA